

《【문제1】 경영상 이유에 의한 해고(정리해고)에 관하여 논하시오. (50점)》

<문제1> 경영상 이유에 의한 해고의 의의, 요건, 절차 및 구제, 재고용 의무

I. 경영상 이유에 의한 해고(정리해고)의 의의

- 사용자 측의 경영상 필요에 의하여 근로자에게 귀책사유가 없음에도 불구하고 일정 수의 근로자를 집단적으로 해고하는 것을 의미한다. 이는 기업의 생존권과 근로자의 고용 안정이라는 기본권적 측면이 첨예하게 대립하는 영역이다. 정리해고는 근로자의 생활 기반을 일방적으로 붕괴시킨다는 점에서, "근로기준법(이하 '근기법') 제23조 제1항"의 정당한 이유보다 고도의 정당성을 필요로 한다. 따라서 "근기법 제24조"는 정리해고의 남용을 엄격히 통제하고 근로자 보호를 강화하기 위해 긴박한 경영상의 필요, 해고회피 노력, 합리적이고 공정한 기준 마련 및 적용, 근로자 대표와의 성실한 협의라는 네 가지 실체적·절차적 요건을 모두 충족하도록 강제하고 있다.

II. 경영상 이유에 의한 해고의 요건

1. 긴박한 경영상의 필요

- 정리해고의 실체적 정당성을 확보하기 위한 첫 번째 요건이다.

(1) 의미

- 기업의 도산 회피나 경영 악화 개선에 국한되지 않으며, 장래의 경영 위기에 미리 대처하기 위한 조직 통폐합 또는 기업의 객관적 경쟁력 강화를 위한 인원 감축의 필요성까지 포함하는 광범위한 개념으로 해석된다. 정리해고의 필요성은 사용자의 경영 판단을 존중하되, 그 판단이 객관적으로 합리성이 있다고 인정될 때에만 정당성이 부여된다. 단순한 인건비 절감 목적만으로는 긴박성을 인정받기 어렵다.

(2) 판단 기준

- 긴박한 경영상의 필요성 유무는 객관적 증거에 의해 뒷받침되는지 여부, 즉 객관적 합리성을 기준으로 사법 심사를 거쳐 판단된다.

① 도산 회피

- 당장의 재정적 파탄이나 부도를 피하기 위하여 인원 감축이 불가피한 경우로, 경영상의 필요성이 가장 명백하게 인정된다. 이는 기업의 존립 자체를 위협하는 수준의 심각한 재정 위기가 현실화되었을 때 인정된다.

② 경영상 위기 극복

- 상당한 규모의 적자 누적이나 시장 상황 악화 등으로 인해 장래 경영 악화가 예측되어, 이를 극복하고 기업 활동을 유지하기 위해 인력 감축이 필요한 경우이다. 이 경우, 사용자는 구체적인 재무적 지표를 통해 위기의 현실성을 입증해야 한다.

③ 경쟁력 강화

- 경영 합리화 또는 구조조정의 일환으로 조직 효율을 높이는 과정에서 인력 감축이 필요한 경우를 말하며, 현재 재정 상태가 양호하더라도 장래 경영 환경 변화에 대한 사전 대처로서 합리성이 있다면 정당성이 인정될 수 있다. 다만, 경영 효율성 제고를 목적으로 할지라도, 인력 감축이 없었다면 기업이 중대한 경영상 위기에 처했을 것이라는 개연성이 객관적으로 입증되어야 한다.

2. 해고회피 노력

- 정리해고가 근로자의 생존권을 침해하는 최후의 수단임을 입증하기 위하여 사용자가 해고를 피하기 위해 성실하고 최대한의 노력을 다해야 한다는 요건이다.

(1) 의미

- 사용자가 경영 위기를 타개하고 근로자의 고용을 최대한 유지하기 위하여 진정성 있게 취한 모든 조치를 의미한다. 사용자는 해고 규모를 최소화하기 위해 경영상 기대할 수 있는 모든 조치를 성실하게 이행했어야 하며, 노력의 정도는 기업의 규모, 재정 상태, 사회적 책임 등을 종합적으로 고려한 객관적 합리성을 기준으로 판단된다.

(2) 노력의 내용

- 법에 명시되어 있지 않으나, 판례는 다음 조치들을 요구한다.

① 비용 절감

- 임원 급여 삭감, 신규 채용 중단, 비업무용 자산 매각 등 인건비 외의 고정 비용을 최소화하기 위한 노력을 포함하며, 근로 조건 불이익 변경을 통한 인건비 절감 노력도 포함된다. 이러한 노력은 해고 외의 고정 비용 절감 노력을 선행하거나 병행하는 방식으로 진행되어야 한다.

② 전환 배치

- 해고 대상 부서의 근로자를 다른 유류 부서나 업무로 배치 전환하여 고용을 유지하려는 노력을 말한다. 이는 고용 유지를 위한 가장 적극적인 조치로 간주되며, 직무 내용이나 근로 조건의 일부 변경을 포함할 수 있다. 이 때, 근로자의 능력과 적성 등을 종합적으로 고려해야 한다.

③ 해고 외 방법

- 자발적인 희망퇴직 또는 명예퇴직 실시, 유급 또는 무급 일시 휴직 실시, 순환 휴직, 근로시간 단축 등을 포함하며, 강제성이 없는 자발적 의사에 기반해야 한다.

3. 합리적이고 공정한 해고의 기준 마련 및 적용

- 정리해고 대상자를 선정함에 있어 객관적이고 합리적인 기준을 수립하고, 그 기준을 공정하게 적용하여 자의적인 해고를 방지해야 한다는 요건이다.

(1) 의미

- 해고 대상자 선정 기준과 절차가 자의적이지 않고 공정성을 확보해야 함을 말한다. 수립된 기준은 구체적이고 명확해야 하며, 대상자 선정이 객관적 근거를 가질 때 정당성이 인정된다.

(2) 기준의 내용

- 해고 대상자 선정 기준은 기업 특성에 따라 다르지만, 일반적으로 다음 요소들을 종합적으로 고려한다.

① 주요 고려 요소

- 근로자의 업무 능력, 생산성, 경력, 근속연수, 부양가족의 수, 생활 안정성, 징계 유무 등이다. 이러한 요소들은 종합적으로 평가되어야 하며, 특히 업무 평가와 같은 주관적 요소를 반영할 경우 평가 과정의 공정성과 객관성을 확보하기 위한 제도적 장치가 요구된다.

② 노동조합 활동

- 해고 기준 적용 시 노동조합 활동이나 근로자 대표 활동을 이유로 특정 근로자에게 불이익을 주거나 차별해서는 안 된다. 차별적 목적이 입증된다면, 이는 부당노동행위에 해당하여 정리해고의 정당성을 상실시킨다.

4. 근로자 대표와의 성실한 협의

- 사용자가 정리해고를 실시하기 전에 근로자 대표와 충분하고 진정성 있는 협의 과정을 거쳐야 한다는 가장 중요한 절차적 요건이다.

(1) 의미

- 사용자가 정리해고를 일방적으로 결정하는 것을 방지하고, 근로자 대표에게 의견을 제시하고 대안을 모색할 실질적인 기회를 부여하여 해고의 필요성과 기준에 대한 합리적인 합의를 도출하도록 노력해야 함을 의미한다. 협의는 단순히 통보에 그치지 않고 실질적인 대화 과정이어야 한다. 근로자 대표는 과반수 노동조합 또는 근로자 과반수를 대표하는 자이다.

(2) 협의 내용

- 사용자는 근로자 대표에게 통보하고 다음의 주요 사항들에 대하여 성실하게 협의해야 한다.

① 해고 회피 노력의 내용

- 사용자가 취한 및 앞으로 취할 해고 회피 조치에 대하여 근로자 대표와 논의하고 의견을 수렴해야 한다.

② 해고의 기준

- 해고 대상자 선정에 사용될 합리적이고 공정한 기준의 타당성 및 공정성에 대하여 협의해야 한다.

③ 정리해고 시기 및 규모

- 실제 정리해고를 실시할 시기와 해고할 인원의 규모에 대하여 협의해야 한다.

④ 기타 사항

- 해고 대상 근로자의 재취업 지원 방안, 퇴직 위로금 등 근로자 보호를 위한 기타 조치에 대해서도 성실하게 협의해야 한다.

(3) 협의 기간

- 사용자는 정리해고를 실시할 50일 전까지 근로자 대표에게 통보하고 성실하게 협의해야 한다("근기법 제24조 제3항"). 이 기간 동안 근로자 대표의 의견을 경청하고 반영하려는 성실 의무를 다했는지 여부가 정당성 판단의 중요한 요소로 작용한다.

Ⅲ. 해고의 절차 및 구제

1. 해고 예고 및 서면 통지

- 경영상 이유에 의한 해고 역시 일반 해고와 동일하게 법이 정하는 해고의 절차적 제한을 모두 준수해야 한다.

(1) 해고 예고 [근기법 제26조]

- 사용자는 근로자를 해고하려면 적어도 30일 전에 예고하거나, 예고를 하지 않았을 경우 30일분 이상의 통상임금을 해고예고수당으로 지급해야 한다.

(2) 해고 사유 서면 통지 [근기법 제27조]

- 해고는 서면으로 그 사유와 시기를 통지하여야 효력이 발생한다. 서면 통지 의무 위반은 정리해고의 절차적 무효 사유가 된다. 서면 통지에는 긴박한 경영상의 필요성 등 "근기법 제24조"의 정당성 요건이 구체적으로 명시되어야 하며, 이는 근로자의 불복 여부 결정에 필수적인 정보를 제공한다.

2. 부당해고 구제 신청

- 정리해고가 "근기법 제24조"의 요건을 충족하지 못하여 부당하다고 판단될 경우 근로자는 노동위원회에 구제를 신청할 수 있다.

(1) 노동위원회 구제 신청

- 근로자는 해고가 있는 날로부터 3개월 이내에 관할 지방노동위원회에 부당해고 구제 신청을 제기할 수 있으며, 노동위원회는 "근기법 제24조"의 네 가지 요건 충족 여부를 심사하여 정당성을 판단한다.

(2) 구제 내용

- 노동위원회가 부당해고로 판정하면 사용자에게 구제 명령을 내린다.

① 원직 복직

- 부당해고로 판정된 근로자를 해고가 없었던 상태로 되돌려 놓는 것을 말한다.

② 임금 상당액 지급

- 해고 기간 동안 근로를 제공하지 못함으로써 발생한 임금 상당액을 사용자에게 지급하도록 명한다.

Ⅳ. 재고용 의무 및 기타 사항

1. 해고된 근로자의 재고용 의무 [근기법 제25조]

- 정리해고 이후 근로자의 고용 안정을 도모하기 위해 사용자에게 부과되는 법률상의 노력 의무이다.

(1) 의무

- 사용자는 정리해고 후 3년 이내에 해고 당시와 동일하거나 유사한 직책에 근로자를 채용하려는 경우, 해고된 근로자가 원한다면 우선적으로 재고용하도록 노력해야 한다.

(2) 위반 시 제재

- 재고용 노력 의무는 노력 의무이므로, 위반 시 직접적인 벌칙이나 과태료는 부과되지 않는다. 다만, 향후 정리해고 시 해고회피 노력 의무 위반을 판단하는 데 불리한 정황으로 고려될 수 있다.

2. 단체협약과의 관계(단체협약의 우선)

- 단체협약에서 정리해고에 관하여 "근기법 제24조"보다 근로자에게 유리한 조건을 정하고 있는 경우, 그 단체협약의 내용이 유리한 조건 우선의 원칙에 따라 법에 우선하여 적용된다.

3. 구조조정의 정당성

- 정리해고가 기업의 경영 합리화, 조직 재편 등 정당한 구조조정 목적을 달성하기 위한 필수 불가결한 최후의 수단으로 활용될 때 그 정당성이 인정된다.

V. 결론

- 경영상 이유에 의한 해고(정리해고)는 기업의 생존과 근로자의 고용 안정이라는 상충되는 법익을 "근기법 제24조"를 통하여 사회적 합리성 있게 조화시키는 제도이다. 사용자는 네 가지 엄격한 법적 요건을 형식적으로 넘어, 해고회피를 위한 최대한의 노력과 근로자 대표와의 진정성 있는 협의를 통해

정리해고의 실질적인 정당성을 확보해야 한다. 기업은 해고 대상 근로자에 대한 보호와 재고용 노력을 통해 사회적 책임을 다해야 한다.